

Marc Moszkowski
Le Verdos
Chemin du Verdos
83300, Châteaudouble
Tél: 04 89 53 23 44
mmm@deepgulf.net

Madame, Monsieur le Procureur de la
République
Tribunal judiciaire de Draguignan
11 rue Pierre Clément BP 273
83007 DRAGUIGNAN CEDEX

Fait à Châteaudouble, le 14 mars 2023

OBJET : Dépôt de plainte contre David RUMSEY et Rustin HOWARD

Madame, Monsieur le Procureur de la République,

J'ai l'honneur de vous informer des faits suivants concernant les agissements frauduleux commis à mon encontre par Messieurs David RUMSEY¹ et Rustin HOWARD², tous deux citoyens et résidents des États-Unis d'Amérique :

1. En juin 2013, mon employeur, M. HOWARD, prépara avec son ami et associé proche M. RUMSEY, lequel m'était inconnu, un projet de prêt d'un montant de 38.750 €, au taux usuraire et illégal de 17%, que M. HOWARD comptait substituer frauduleusement aux salaires que sa société me devait de manière incontestable aux titres du contrat de travail qui nous liait, de mes activités au

¹ **RUMSEY David**, avocat, de nationalité américaine, domicilié 1080 Pittsford Victor Road, Suite 100, Pittsford, New York 14534 (États-Unis d'Amérique), ayant élu dernièrement domicile chez la SCP Bignon Lebray Hemilythe dont le siège social est situé 150 avenue Georges Pompidou 13100 Aix-en-Provence

² **HOWARD Rustin**, président-directeur général de la société DeepGulf, Inc., domicilié 431 East Zaragoza St., Unit B, Pensacola, Florida 32502 (États-Unis d'Amérique)

sein de la société, lesquelles engendraient l'intégralité du chiffre d'affaires, de ses obligations légales, et de l'engagement ferme qu'il avait pris auprès du gouvernement américain;

2. Le projet de prêt ne fut jamais signé de façon manuscrite, ne portait pas les mentions légales manuscrites, et M. RUMSEY ne me versa jamais aucune somme d'argent, ni à moi ni à aucun membre de ma famille, ni ne communiqua jamais avec moi;
3. Pourtant, en avril 2018 M. RUMSEY m'assigna en référé devant le tribunal de Draguignan, pour remboursement de la somme qu'il prétendait m'avoir prêtée en juin 2013, alors que M. RUMSEY n'avait jamais communiqué avec moi au sujet de l'établissement de ce prétendu prêt ni à aucun autre sujet, et ne me versa jamais aucune somme, ni à moi ni à aucun membre de ma famille. Je me fis représenter par un avocat et **la demande de M. RUMSEY fut rapidement déboutée**;
4. En octobre 2018, M. RUMSEY obtint du même tribunal une hypothèque judiciaire conservatoire sur mes biens immobiliers, arguant mensongèrement qu'il m'avait remis cette somme de 38.750 €;
5. En novembre 2018, M. RUMSEY m'assigna au fond devant le tribunal de Draguignan. Ne disposant pas à l'époque de ressources suffisantes pour retenir un défenseur, j'étais encore à la recherche d'un avocat qui accepterait de me faire crédit quand la cour statua en avril 2019 en faveur de M. RUMSEY, en mon absence et sans même que j'aie été jamais informé de la date de l'audience;
6. En juin 2019, ayant perçu des fonds suffisants, je portai l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence après m'être assuré les services d'un avocat;
7. En juillet 2019 je fis parvenir à mon avocat des éléments nouveaux qui prouvaient sans ambiguïté la fraude commise par M. RUMSEY avec l'aide de son complice M. HOWARD, lequel se trouvait être mon employeur à l'époque;

8. En novembre 2022 la cour d'appel statua en faveur de M. RUMSEY, ignorant les pièces à conviction que j'avais fournies, lesquelles révélaient pourtant de manière indéniable la fraude dont M. RUMSEY s'était rendu coupable avec la complicité de M. HOWARD;
9. Les éléments nouveaux ne semblent pas avoir été pris en considération par la cour, dont l'arrêt ne mentionne en aucun endroit que M. HOWARD était mon employeur et à ce titre me devait indubitablement mes salaires;
10. La cour d'appel me condamna à payer à M. RUMSEY la somme de 38.250 € [sic] assortie d'intérêts cumulés s'élevant à 72.231,96 € et de frais divers portant le total à 116.963,71 €;
11. Je décidai alors de former un pourvoi en cassation mais, contrairement à ses engagements oraux et malgré mes nombreux courriers (au nombre de sept) et appels téléphoniques (au nombre de trois), mon avocat négligea de respecter les délais légaux pour le pourvoi, lequel ne put par conséquent être formé;
12. Je résolus alors de demander une révision de la décision de la cour d'appel, mais M. RUMSEY fit bloquer mes comptes bancaires et n'y laissa que le solde insaisissable de 598,54 €, lequel ne suffit pas à payer mes quelques factures de subsistance, et a fortiori encore moins à me faire représenter par un avocat ou à engager des poursuites devant les tribunaux fédéraux des domiciles de M. RUMSEY et M. HOWARD aux États-Unis.

En conséquence, je souhaite, pour ces faits, porter plainte contre M. RUMSEY et M. HOWARD pour fraude manifeste dans le but de s'approprier mes biens, puisque M. RUMSEY ne m'a jamais versé la somme qu'il me réclame, contrairement à ses déclarations mensongères, mettant à profit la coïncidence du versement d'un montant équivalent qui fut effectué par mon employeur M. HOWARD³, au titre des salaires qu'il me devait conformément à la loi américaine et aux engagements formels qu'il avait pris auprès de son gouvernement.

³ L'arrêt ne réfère à M. HOWARD que comme un "*autre associé*" de M. RUMSEY, alors que M. HOWARD était mon employeur, qui à ce titre me devait mes salaires sans ambiguïté aucune.

Je vous précise que je dispose de preuves indéniables pour étayer mes déclarations, alors que M. RUMSEY n'a jamais produit la moindre preuve qu'il m'avait versé la somme qu'il me réclame, ni n'avait jamais communiqué avec moi au sujet de l'établissement du prétendu prêt, ni à aucun autre sujet.

Je joins ces preuves à cette plainte.

Je vous remercie de bien vouloir considérer le présent courrier comme un dépôt de plainte contre David RUMSEY et Rustin HOWARD.

Dans l'attente des suites que vous donnerez à ce courrier, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le procureur de la République, l'expression de ma plus haute considération.

Marc Moszkowski

A handwritten signature in blue ink, reading "M. Moszkowski". The signature is written in a cursive, flowing style.

TROIS PIÈCES À CONVICTION METTANT EN ÉVIDENCE QUE LE PROJET DE PRÊT NE DÉPASSA JAMAIS LE STADE DE PROJET ET QU'AUCUN PAIEMENT NE FUT JAMAIS EFFECTUÉ PAR M. DAVID RUMSEY:

1. Les fonds de la société étaient largement suffisants pour permettre le paiement des salaires de Marc Moszkowski après mars 2013, date du dernier salaire;
2. M. Rustin Howard avait de toute façon garanti formellement et officiellement le paiement de ces salaires sur ses fonds propres;
3. Le paiement de la somme de \$50.000 fut fait par le dirigeant de la société Deepgulf, Inc. M. Rustin Howard, non par M. Rumsey.

NATURE DU DOCUMENT	FICHIER	REMARQUES
1. Récapitulatif des versements faits à DeepGulf, Inc. par la société française GEOCEAN au titre des activités personnelles de consultance de Marc Moszkowski, à Singapour, au Bénin, en Chine, et en Malaisie	VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI	\$95,000 furent payés à DeepGulf, Inc. après cessation du paiement par DeepGulf, Inc. des salaires de Marc Moszkowski
2. Engagement de M. Rustin Howard auprès du Gouvernement Fédéral américain de garantir sur ses fonds et biens propres les salaires de Marc Moszkowski:	ATTESTATION RUSTIN HOWARD	Cet engagement fut gardé secret en ce qui concerne Marc Moszkowski jusqu'au milieu de 2018
3. Ordre de virement du 4 juin 2013, signé par M. Rustin Howard, à partir de son fonds d'investissement Whitesands, LLC	VIREMENT BANCAIRE WHITESANDS	C'est M. Rustin Howard qui procéda au virement à partir de son fonds d'investissement et qui le signa

VOIR LES PIÈCES À CONVICTION CI-APRÈS

GEOCEAN PAYMENTS TO DEEPGULF ON BEHALF OF MOSZKOWSKI

VERSEMENTS DE GEOCEAN À DEEPGULF AU TITRE DES ACTIVITÉS DE MARC MOSZKOWSKI

Geocean			Grand total:	\$	125,500.00	\$	4,986.20	\$	130,486.20
mois/jour/année									
Payee	Date	Type	Consultancy fees		Expenses		Invoice #		
DeepGulf	8/4/10	Services	\$	26,000.00					1
DeepGulf	8/18/10	Expenses			\$	3,426.00			2
DeepGulf	5/23/12	Services	\$	4,000.00					3
DeepGulf	5/23/12	Expenses			\$	496.73			4
DeepGulf	3/28/13	Services	\$	4,000.00					5
DeepGulf	3/28/13	Expenses			\$	967.47			6
DeepGulf	7/30/13	Services	\$	10,000.00					7
DeepGulf	8/7/13	Services	\$	37,500.00					8
DeepGulf	9/9/13	Services	\$	18,750.00					9
DeepGulf	1/6/14	Services	\$	18,750.00					10
DeepGulf	3/6/14	Services	\$	2,000.00					11
DeepGulf	12/3/14	Services	\$	4,500.00					12
DeepGulf	12/3/14	Expenses			\$	96.00			13
After March 2013			\$	95,500.00					
après mars 2013									

LAST SALARY PAID TO MARC MOSZKOWSKI: March 2013

DERNIER SALAIRE PAYÉ À MARC MOSZKOWSKI: MARS 2013

Attestation

I, Rus Howard, attest to the following:

1. I am a U.S. Citizen;
2. My company, DeepGulf, Inc., is a startup company with plenty of business to pay the prevailing wage salary of \$120,000 in support of H-1B authorized employment for Mr. Marc Moszkowski;
3. In the event the company does not meet financial expectations, I will use personal assets, including the equity in my home, to guarantee payment of the prevailing wage. Please see the attached personal financial paperwork.

Signature: _____

Date: _____

TRADUCTION EN FRANÇAIS:

1. Je suis un citoyen des États-Unis
2. Ma société, DeepGulf, Inc., est une nouvelle entreprise avec beaucoup d'activité, suffisante pour payer le salaire en vigueur de 120.000 dollars américains à Marc Moszkowski, au titre de l'autorisation de son emploi par visa H-1B.
3. Dans le cas où la société n'atteindrait pas les attentes financières, j'utiliserai mes biens propres, y compris la valeur nette de mon immobilier, pour garantir le paiement du salaire en vigueur. Veuillez trouver mes document financiers personnels en pièce jointe.

A customer or team member, with the customer present, completes this form when requesting to send a wire. Outgoing wires can only be sent for Wells Fargo customers. Retain the original copy and provide a copy to the customer ensuring you give the customer the Agreement for Outgoing Wire Transfer Request (page 2 when form is accessed on-line & preprinted on the back of printed forms). Note: Wells Fargo Wire Transfer Services will route wires based on correspondent banking relationships. See back (page 2) for explanations of the Mexican CLABE account, the SWIFT BIC, the International Routing Code (IRC) and the International Bank Account Number (IBAN). ***Required information is noted with an asterisk.**

*Today's Date
06/04/2013

*Send Date (if next day submit wire after 4:30 CT. Store must hold if other than today or next day date)
06/04/2013

1. Originator's Information

*Customer's Name
Whitesands, LLC *Phone Number
(850) 470-9383

*Customer's Physical Address, City, State, Zip Code

17 Palafox St Suite 370 Pensacola, FL 32502

*Transfer from Wells Fargo Account No. (Must be checking, savings, market rate, wholesale checking account or 10-digit command account)
2000035255255

*U.S. Dollar Wire Amount
50000.00

International Wire only: When sending in foreign currency, please ensure the beneficiary's account accepts the designated currency.

Funds to be sent in foreign currency Foreign Currency Type/Name (SVT/SVP will default to FX unless specified otherwise) *Currency Code (if known) *Foreign Currency Amount
☐ Yes ☒ No

2. Beneficiary/Recipient Information (This is the ultimate recipient of the wire transfer funds.)

*Beneficiary/Recipient Name

Arthur Moszkowski

*Beneficiary Account Number, Mexican CLABE # or the International Bank Account Number (IBAN) where applicable:

FR7618106008108096420605022

Beneficiary's Physical Address, City, State, Zip Code (A physical address is required for foreign wires.)

unknown

Information for the Beneficiary (invoice number, purchase order number, etc.)

Beneficiary Phone Number

3. Beneficiary Bank Information (This is the financial institution where the beneficiary maintains their account.)

*Beneficiary Bank RTN or SWIFT Bank Identifier Code (SWIFT BIC)
AGRIFRPP881

*International Routing Code (IRC)

*Beneficiary Bank Name

Caisse Regionale de Credit Agricole des Savoie

Beneficiary Bank Address, City, State, Zip, Country (optional information)

unknown

Information for Beneficiary Bank (wires to Mexican banks require the CLABE account number in the Beneficiary instructions to ensure correct payment.)

4. Intermediary Bank Information (This is a financial institution that the wire must pass through before reaching the final beneficiary bank.) This section is optional and not required for all wires. Please note that routing may be altered depending on Wells Fargo Bank's correspondent relationships.

Optional: *Intermediary Beneficiary Bank RTN or SWIFT BIC

International Routing Code (IRC)

*Intermediary Bank Name

*Intermediary Bank Account No.

Intermediary Bank Address City, State, Zip, Country (optional information)

Information for Intermediary Bank

5. Wire Fee & Customer Signature (Additional fees from intermediary and beneficiary banks may be charged to international transactions - see Fees Section on page 2 of this form.)

Wire Fee Amount (the Transfer From account will be charged the fee.) The region that houses the account being debited determines the fee amount. Use the fee information available through Teamworks and/or Banker's Guide. Do not use SVT/SVP for fee when account is not in your region. Additional fees may apply (see page 2 of this form). Contact WBR Store Support for questions regarding Command Fees.

*AU where the Originator's account is located

66092

*Fee Amount

\$ 45.00

My signature here indicates agreement to all of the information on this Outgoing Wire Transfer Request and to the terms and conditions on the second page of this request. Wells Fargo is authorized to rely on the information on this Request in making the requested funds transfer.

*X

*Date

06/04/2013

6. Wells Fargo Use Only - Wells Fargo Approval - Following MUST be completed for ALL outgoing wires.

International Wire Foreign Currency Information

Rate

Contract No. (required when \$100,000 or more U.S. \$)

FX Trader Contact

*Wire Transaction/FAS Number
FW-0066092-155-72232

*Name on ID used by customer
Rustin R Howard

Method used to verify business acct. transaction authority
Sig Card

*1st ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date
FL DL h630-736-56-378-0 Exp 10/18/2017

*2nd ID type, number, issued by State/Country & Expiration Date
PIN

*Initiated by and AU#

*First Approval

Second Approval, if applicable

X

X

X

7. Wires in Process (WIP)

*When Customer's account is not debited, the WIP Account is funded by

☐ Paid by Check ☐ Paid Cash ☐ Paid through account other than checking, savings, MRA, TRS or Hogan. Reference Acct #:

Tax ID Type - Type & No. are required when customer's account is not debited.

Tax ID No. (if non-citizen provide Alien ID #, Passport # & Country)

☐ Social Security ☐ TIN ☐ Non-U.S. Citizen without TIN ☐ Employer ID